# Grupey: holding, impuestos y empleados

Nov 5, 2026 · @Juan Pablo Palma

## Lo más importante que estás pasando por alto

**Pagas impuestos donde trabajan ustedes y donde está el hotel, no donde registras la empresa.** Tú y Báez viven y operan desde Cancún, y los hoteles que venden están en México. Con eso, el SAT puede tratar a la holding extranjera como si operara en México (establecimiento permanente) y cobrarle impuestos aquí. El IMSS puede tratarlos a ustedes como empleados. Y el IVA y el ISH del hospedaje se causan en México igual. Una holding mal armada te puede salir más cara que una SAPI sola.

Hay dos cosas más:

1. **Puede que la doble tributación no exista.** Normalmente comprarle a un proveedor americano no te genera impuestos en EE. UU. Antes de diseñar la estructura, confirma en una factura qué impuesto te están cobrando.
2. **Una estructura compleja retrasa el lanzamiento.** Una corp en EE. UU. más una SAPI son dos constituciones, dos contabilidades, dos bancos y dos KYC con los mayoristas. Hoy lo que frena a Grupey es la falta de una empresa constituida. Lo rápido es lanzar con la SAPI y agregar la holding arriba cuando haya inversionistas, porque se puede hacer después.

*Esto es análisis general sin consultar fuentes en línea, no es asesoría fiscal. Hay que validarlo con un contador que sepa de estructuras México–EE. UU.*

## Lo que plantean

- Una holding (corp) fuera de México, dueña de una SAPI mexicana.
- No tener empleados en México, para ahorrar IMSS, INFONAVIT y cargas laborales.
- Motivo: compran inventario a un proveedor americano y sienten que pagan impuestos en EE. UU. y otra vez en México al vender.

## Problema 1: la doble tributación

Lo más probable es que no estén pagando impuesto americano, sino impuestos mexicanos que vienen dentro de la tarifa.

| Impuesto | Dónde se causa | ¿Lo elimina la holding? |
|---|---|---|
| ISR del proveedor (LiteAPI, Hotelbeds, Expedia) | En su país, sobre su utilidad; lo paga él, no tú | No aplica: no es tuyo |
| Impuestos del hotel dentro de la tarifa (ISH, IVA del hotel) | México, donde está el hotel | No |
| IVA 16% de tu venta al viajero | México, porque el hospedaje se da aquí | No. Si la holding vende directo, se registra en el SAT como plataforma extranjera y lo cobra igual |
| IVA de servicios importados (lo que compras al proveedor de fuera) | México; la SAPI lo calcula y lo acredita | No hace falta: en modelo merchant queda casi neutro |
| ISR de Grupey sobre su utilidad | México (30%) o EE. UU. (21% federal más estatal) | Lo mueve, no lo elimina. El tratado México–EE. UU. evita pagar dos veces sobre la misma utilidad |
| Sales tax o impuesto de ocupación de EE. UU. | Solo en hoteles ubicados en EE. UU. | No aplica a hoteles en México |

**Para salir de dudas:** saca una factura o estado de cuenta del proveedor y revisa qué concepto de impuesto aparece. Si dice *taxes and fees* dentro de la tarifa, casi siempre son impuestos del hotel.

**Riesgo de mover la utilidad a la holding:** si la SAPI le paga mucho a la holding (licencia de marca, servicios, margen) para dejar poca utilidad en México, necesitas un estudio de precios de transferencia. Esos pagos pueden traer retención de ISR y el SAT los revisa.

## Problema 2: no tener empleados ni IMSS

Se puede operar sin empleados en México, pero solo si de verdad nadie trabaja aquí como subordinado. El nombre del contrato o el país de la empresa no cambian eso.

- **La ley laboral es territorial.** Si alguien trabaja en México con horario, jefe y sueldo fijo, es empleado ante el IMSS, aunque el contrato sea con la holding extranjera. Si lo reclasifican, pagas las cuotas atrasadas, recargos y multas.

- **No se puede subcontratar personal.** Desde 2021 está prohibido que otra empresa te "preste" gente. Solo se permiten servicios especializados que no sean tu actividad principal, y el proveedor necesita registro REPSE.
- **Establecimiento permanente.** Si la holding tiene a alguien en México que firma contratos o dirige el negocio, el SAT puede decir que la holding opera en México y cobrarle ISR aquí. Este es el mayor riesgo de la estructura con ustedes dos en Cancún.
- **Costo real:** las cuotas patronales de IMSS e INFONAVIT rondan entre 25% y 35% sobre el salario. Con 2 o 3 personas al inicio el ahorro existe, pero es menor que el costo de una reclasificación.

## Opciones de estructura

Te recomiendo la opción B: lanzar con la SAPI como la empresa que vende y factura, y poner la holding arriba solo como dueña de las acciones y la marca, o agregarla cuando entre un inversionista.

| Opción | Quién vende al viajero | Ventaja | Riesgo o costo | Tiempo para lanzar |
|---|---|---|---|---|
| A. Solo SAPI | SAPI | La más simple y barata; cumple todos los requisitos mexicanos directo | Menos atractiva para inversionistas de EE. UU.; se puede agregar holding después (*flip*) | La más rápida |
| **B. Holding (EE. UU.) dueña de la SAPI; la SAPI vende** | SAPI | Lista para inversión; la marca y el código quedan protegidos en la holding; los requisitos mexicanos quedan en la SAPI | Dos contabilidades; precios de transferencia si la SAPI le paga a la holding | Media |

| Opción | Quién vende al viajero | Ventaja | Riesgo o costo | Tiempo para lanzar |
|---|---|---|---|---|
| C. La holding vende directo y la SAPI solo da servicios | Holding | Cobro en dólares; contratos con mayoristas desde EE. UU. | Registro en el SAT como plataforma extranjera, IVA mexicano igual, riesgo alto de establecimiento permanente, PROFECO aplica igual, el RNT es complicado sin entidad mexicana | Lenta y riesgosa |

Ninguna de las tres elimina el IVA mexicano del hospedaje ni los requisitos de PROFECO, RNT y datos personales.

## Cómo pagar a los fundadores legalmente

Al inicio, lo más limpio es combinar dividendos con asimilados a salarios: no hay cuotas de IMSS y es legal mientras no haya subordinación disfrazada.

| Esquema | IMSS | Impuesto | Cuándo conviene | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Sin sueldo, solo dividendos | No | ISR de la empresa más 10% adicional al repartir | Cuando ya hay utilidades | Ninguno, pero no hay ingreso mientras no haya utilidad |
| Asimilados a salarios (como consejeros o administradores) | No | ISR retenido como si fuera salario | Fundadores que son administradores de la SAPI | El SAT lo revisa; no da seguridad social a quien lo cobra |
| Honorarios o RESICO (freelance) | No | ISR del freelancer; la SAPI retiene y recibe CFDI | Colaboradores con entregables, sin horario ni jefe | Reclasificación si en la práctica son empleados |

| Esquema | IMSS | Impuesto | Cuándo conviene | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Talento fuera de México contratado por la holding | No en México | Según el país de la persona | Desarrolladores o marketing remotos de otro país | Bajo, si de verdad viven fuera |
| Nómina formal en la SAPI | Sí | ISR más cuotas de 25% a 35% | Personal de operación y atención con horario | Ninguno; es lo correcto para personal subordinado |

En cuanto contraten a alguien de atención al cliente o de operación con horario en México, esa persona tiene que estar en nómina.

## Siguientes pasos

- [ ] Revisar una factura de LiteAPI y ver qué impuesto cobra (confirma o descarta la doble tributación).
- [ ] Decidir el modelo: merchant (Grupey cobra el total) o agencia (comisión).
- [ ] Constituir la SAPI ya, con objeto de agencia de viajes, para destrabar el RNT, PROFECO y los mayoristas.
- [ ] Llevarle al contador: este documento, la factura del proveedor, el volumen esperado y dónde viven y trabajan los fundadores.
- [ ] Preguntarle específicamente por el riesgo de establecimiento permanente, los precios de transferencia y los asimilados a salarios.
- [ ] Holding en EE. UU.: armarla cuando haya un inversionista concreto o cuando el contador confirme un ahorro real con números.